

1500429-87.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... era conhecido da polícia em razão do tráfico de drogas.

A testemunha ALAN GONÇALVES FERREIRA, em seu depoimento judicial, relatou que estavam próximo ao local dos fatos e notaram movimentação na casa do réu. A casa era conhecida como ponto de tráfico. Desembarcaram da viatura e viram dois indivíduos no portão da casa. O réu estava no portão entregando algo para o indivíduo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500429-87.2021.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 30 de junho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500429-87.2021.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DA SILVA VIANA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de BRUNO DA SILVA VIANA por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 04 de abril de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Prudente, nº 448, Vila Formosa, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, BRUNO DA SILVA VIANA, qualificado às fls. 10/13, trazia consigo e tinha em depósito no referido imóvel, para posterior entrega a consumo de terceiros, respectivamente, 46 (quarenta e seis) eppendorf's com cocaína, com peso líquido de 5,57 gramas e 05 (cinco) eppendorf's com "cocaína - crack", com peso líquido de 0,5 gramas - cf. auto de exibição e apreensão de fls. 26/27 e laudo de fls. 29/31 e 104/109 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

O acusado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em seu poder naquele imóvel e, após, comercializadas ao consumo de terceiros.

Consta dos autos que, por ocasião dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pelas imediações daquele local, quando notaram movimentação estranha na residência do denunciado, o qual já é conhecido no meio policial pelo tráfico de drogas.

Ocorre que, ao desembarcarem da viatura e iniciarem procedimento de abordagem, constataram que o denunciado estava entregando algo ao indivíduo Sidnei Luis do Nascimento e uma moça que se evadiu do local.

Assim, o Policial Anderson abordou a testemunha Sidinei, sendo localizado em seu poder a quantia de R\$ 10,00 (dez reais).

Ato contínuo, o outro agente de segurança (Alan) ao iniciar abordagem do denunciado foi impedido por este, uma vez que tentou fechar o portão da residência e adentrou ao quintal do imóvel. Em seguida, o policial ingressou no imóvel e observou que Bruno pulou o muro da residência, ingressou num terreno baldio, mas, em seguida, foi localizado debaixo de um ônibus que estava parado no local.

Em revista pessoal no denunciado, os policiais encontraram um saco plástico, contendo 46 eppendorf's com Cocaína.

Na sequência, com o apoio de outras viaturas, bem como com a autorização da namorada de BRUNO, os militares ingressaram na residência dele, oportunidade em que encontraram 05 porções de "Crack" dentro de uma treliça da garagem, sendo que os entorpecentes eram idênticos aos encontrados na primeira abordagem.

As drogas foram apreendidas e submetidas a exame pericial revelou que se tratavam de cocaína - crack (fls. 29/31 e 104/109).

Assim, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, os relatos dos policiais e da testemunha, somadas às circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros."

A denúncia foi recebida em 01/10/21 (fls. 175/178).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela nulidade de provas e, no mérito, pela absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A Defesa postulou a nulidade das provas, haja vista a inviolabilidade do domicílio, contudo, razão não lhe assiste.

Não há nulidade na busca domiciliar, posto que houve consentimento para o acesso à residência.

No julgamento do HC 598.051 - SP, a Sexta Turma do STJ definiu que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.

Os depoimento dos policiais devem prevalecer, pois não há elementos concretos que afastam a presunção de veracidade. Amasia franqueou o acesso. Ademais, as drogas, em sua grande maioria, foram apreendidas quando da prisão do réu em um terreno baldio. Não se relacionando à busca domiciliar.

Outrossim, houve justa causa, uma vez que os policiais militares flagraram o réu realizando o tráfico de drogas no portão de sua residência.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão

em flagrante; auto de apreensão de fls. 26/27; laudos periciais de fls. 29/31 e 104/109; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha ANDERSON LUIS DOS REIS PACHECO, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que tinham informações que o réu estava traficando drogas no local. Estavam em patrulhamento e viram indivíduos parados no portão da casa do réu. Desembarcaram da viatura e foram a pé. Viram que o réu estava entregando algo a uma das pessoas. Abordaram os três indivíduos e o réu se evadiu para dentro da casa, Sidnei tentou se evadir para um lado e a mulher para outro. Abordou Sidnei. Pediram apoio e localizaram o réu escondido embaixo de um ônibus. Com ele foi localizado um sacola contendo 46 porções de crack e 11 pinos de cocaína. Na residência a amasia do réu autorizou a entrada no imóvel. Mais 5 porções de crack foram localizadas na garagem. Sidnei era usuário de droga e confirmou que foi até o local comprar crack. O réu era conhecido da polícia em razão do tráfico de drogas. A testemunha ALAN GONÇALVES FERREIRA, em seu depoimento judicial, relatou que estavam próximo ao local dos fatos e notaram movimentação na casa do réu. A casa era conhecida como ponto de tráfico. Desembarcaram da viatura e viram dois indivíduos no portão da casa. O réu estava no portão entregando algo para o indivíduo de sexo masculino. Fizeram abordagem. Momento que a mulher fugiu, Bruno fugiu e Sidnei foi detido. O réu entrou na residência e pulou o portão para a rua. Correu atrás do réu. Este se escondeu em um terreno baldio próximo à residência. Com o apoio, o réu foi localizado embaixo de uma ônibus abandonado. Foi localizado com o réu diversos pinos de cocaína e crack. Sidnei disse que a mulher pediu para levá-la a um ponto de tráfico de drogas. Sidnei confirmou que estava lá para comprar drogas. A esposa do réu autorizou a entrada na residência. Ela acompanhou a busca. Encontram mais drogas com a mesma característica das que foram encontradas com o réu.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha SIDNEI LUIS DO NASCIMENTO, em seu depoimento judicial, relatou que conhece a família de Bruno desde pequeno. Faz serviços para Bruno. Foi até a casa buscar um dinheiro. Não foi comprar drogas. A namorada do réu estava na casa.

A testemunha ISABELA CARVALHO DE OLIVEIRA, esposa do réu, ouvida como informante, em seu depoimento judicial, relatou que tinha acabado de chegar da casa de sua mãe e o Sidnei chamou o réu. Nesse momento os policiais entraram na casa e disseram que o réu estaria preso. Não autorizou ninguém a entrar na casa.

A testemunha VALDEMIR BONILHA JUNIOR, ouvido como informante, em seu depoimento judicial, relatou que o réu não é traficante de drogas. O réu trabalhava na SABESP na época dos fatos.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que chegou da casa de sua sogra e foi até o portão atender Sidnei. Quando abriu o portão, os policiais invadiram sua casa. Fugiu, pois se assustou. Era um carro descaracterizado, porém os policiais estavam fardados. Pulou o muro, correu para o terreno baldio onde foi

preso embaixo de um ônibus. A sacola apreendida com drogas não era de sua propriedade. Quando entrou em casa, Sidnei estava no portão. Ficou algemado no porta malas da viatura. Não viu quem abriu a porta de casa. A droga não é sua. Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e unânime conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante, comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (crack) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

Quanto ao pedido de desclassificação, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, verifico que houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente, os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 6,07 gramas de crack, conforme laudo pericial de fls. 104/109, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes. Razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 05 anos, 06 meses e 20 dias, e 555 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que não preenchem os requisitos legais (CP, artigo 44). Verifico que o quantum de pena aplicado superou o limite mínimo previsto no dispositivo.

INCABÍVEL a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), haja vista o quantum de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 555 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, consoante artigo 804 do CPP.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 30 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA